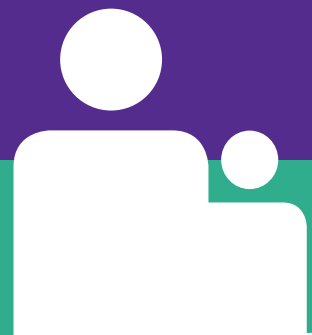




Droits et devoirs : les droits de l'homme / les droits de l'enfant

Exemples de mise en œuvre

Cycles 3 et 4

**Exemple de mise en œuvre au cycle 3 (CM2) :
l'étude de la Convention Internationale des Droits
de l'Enfant de 1989 (articles 2, 6 et 9)**

Objectifs

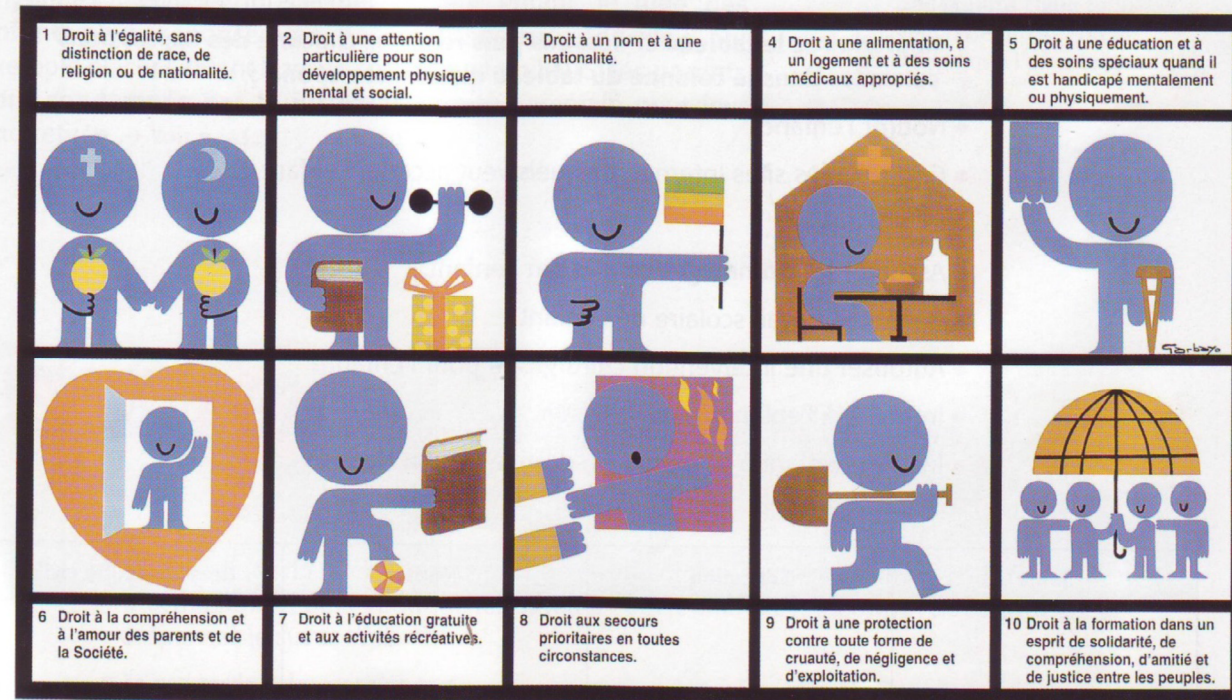
- Faire connaître les droits de l'enfant.
- Faire comprendre que la Convention internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) est le résultat d'un processus historique qui a commencé au XIX^e siècle en France par la loi de 1841.
- Étudier les articles 2, 6 et 9 (refus des discriminations ; droit à la vie ; droit à une protection particulière).

Supports

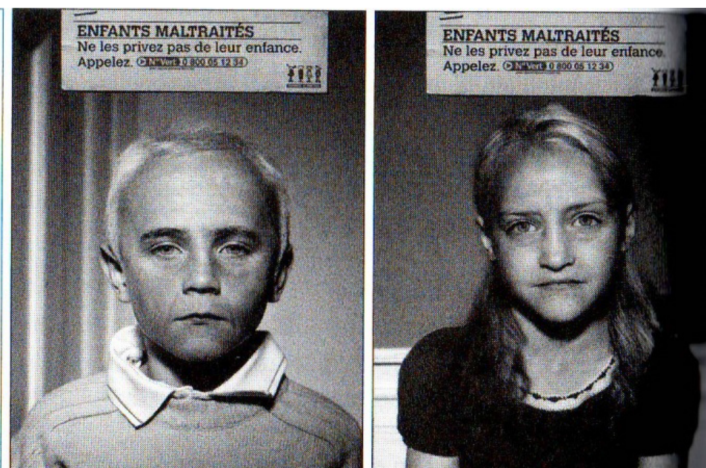
- **Articles 2, 6 et 9 de la CIDE simplifiés¹**
 - Article 2 - Tous les droits doivent être accordés à tous les enfants sans distinction, indépendamment de toute considération de race, de sexe, de couleur, de langue, de religion, d'opinion publique ou autre de l'enfant ou de ses parents.
 - Article 6 - Tout enfant a droit à la vie, les États assurent sa survie et son développement dans la mesure du possible.
 - Articles 9, 10 - L'État prévoit la protection juridique de l'enfant dans ses rapports avec sa famille naturelle ou adoptive, sa protection en l'absence de milieu familial.
- **2 affiches et une photographie**

1. On pourra également s'appuyer sur [cette version simplifiée](#).

les enfants ont des droits



Square Boucicaut à Paris, interdit aux enfants juifs pendant l'occupation allemande



Affiches réalisées pour la campagne nationale des 20 ans du Numéro Vert d'Enfance et Partage : 0 800 05 12 34

Déroulement de la séquence

- 1. Observation de l'affiche de l'UNICEF et questionnement :** que représente cette affiche ? Nomme les droits de l'enfant qui figurent sur cette affiche et classe les droits de l'enfant en trois colonnes : droit à la protection, droit au développement, droit à la participation.
- 2. Observation de l'affiche de « Enfance et partage » et questionnement :** que représente cette affiche ? Décris les photographies des enfants. Recherche dans un dictionnaire ce qu'est la maltraitance. Que dois-tu faire si tu connais un enfant maltraité ?
- 3. Observation de la photographie et questionnement :** que représente cette photographie ? Lis la légende et recherche dans ton livre d'histoire le chapitre consacré à l'occupation allemande de la France. Quand a-t-elle eu lieu ? Qu'est-il arrivé aux Juifs pendant cette période ? Quel droit de l'enfant n'est pas appliqué ici ?
- 4. Trace écrite possible :** la France applique la Convention internationale des Droits de l'Enfant de 1989 au nom de l'intérêt de l'enfant. Tout enfant a droit à la vie, à la protection de sa santé, à le droit de vivre dans sa famille. Il doit être protégé contre toutes les formes de discrimination et de violence. S'il se sent en danger, il peut appeler le 119 « allô enfance en danger ». L'enfant a aussi des devoirs. Il doit respecter les autres (ses parents, les adultes, ses camarades) et il doit aussi respecter la loi (le règlement intérieur de l'école).



Annexe

Convention internationale des Droits de l'Enfant de 1989 (Version simplifiée rédigée par Françoise Martinetti)

Préambule

L'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée avant comme après la naissance.

Article 1 - Est considéré comme enfant, tout être humain de moins de 18 ans.

Article 2 - Tous les droits doivent être accordés à tous les enfants sans distinction, indépendamment de toute considération de race, de sexe, de couleur, de langue, de religion, d'opinion publique ou autre de l'enfant ou de ses parents.

Article 3 - Toute décision concernant un enfant qu'elle émane d'institutions publiques ou privées, de tribunaux, d'autorités administratives ou d'organes législatifs, doit tenir compte de son intérêt supérieur.

Article 6 - Tout enfant a droit à la vie, les États assurent sa survie et son développement dans la mesure du possible.

Articles 7 et 8 - L'enfant a droit à un nom, à une nationalité. L'État doit protéger son identité.

Articles 9, 10 - L'État prévoit la protection juridique de l'enfant dans ses rapports avec sa famille naturelle ou adoptive, sa protection en l'absence de milieu familial.

Article 11 - Les États doivent lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger².

Article 12 - L'enfant a la liberté d'opinion sur toute question l'intéressant.

Article 13 - L'enfant a la liberté d'expression sous une forme orale, écrite imprimée ou artistique sans considération de frontières.

Article 14 - L'enfant a la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Article 15 - L'enfant a la liberté d'association et la liberté de réunion pacifique.

Article 16 - L'enfant est protégé contre les immixtions arbitraires et illégales dans sa vie privée et les atteintes à l'honneur.

Article 17 - L'État garantit à l'enfant un accès à une information appropriée à son épanouissement social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale.

2. On peut également reformuler cet article pour le rendre plus explicite : « Les États doivent protéger les enfants contre les risques d'enlèvement et de déplacement vers un autre pays et ne pas s'opposer à leur retour ».



Article 18 - Les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement.

Article 19 - L'enfant est protégé contre toutes les formes de violences, d'atteintes ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation.

Article 22 - Un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié doit bénéficier de la protection humanitaire.

Article 23 - Tout enfant handicapé doit mener une vie pleine et décente dans des conditions qui garantissent sa dignité.

Article 24 - Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier des services médicaux et de rééducation.

Article 25 - La discipline scolaire doit être appliquée en respectant la dignité de l'enfant en tant qu'être humain.

Article 26 - L'enfant a droit à la sécurité sociale.

Article 27 - Tout enfant a droit à avoir un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

Article 28 - L'enfant a droit à l'éducation que l'État doit rendre obligatoire et gratuite au niveau primaire.

Article 29 - L'éducation doit viser à épanouir l'enfant dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes consacrés par la Charte des Nations Unies.

Article 30 - Tout enfant d'origine autochtone doit pouvoir avoir sa propre vie culturelle.

Article 31 - Tout enfant a droit au repos et aux loisirs.

Articles 32, 33, 34, 39 - L'enfant est protégé contre toutes les formes d'exploitations : le travail dur, la drogue, la violence sexuelle. Les États doivent faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime d'exploitation.

Article 37 - Les décisions de justice vis-à-vis d'un enfant sont limitées par l'interdiction de la torture, des peines cruelles, de la peine de mort, de la prison à vie.

Article 38 - Les enfants bénéficient du droit humanitaire international en cas de conflit armé.

Article 40 - Tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d'avoir commis un délit (infraction à la loi) a droit à un traitement qui respecte sa dignité et sa valeur de personne devant la justice. Il a le droit d'être défendu. Il a le droit de ne pas être contraint à témoigner.



Exemple de mise en œuvre au cycle 4 (4^e) : le principe de laïcité

Référence au programme

Disciplines : EMC, Anglais, Français, Arts plastiques.

Domaines travaillés : « Le jugement : penser par soi-même et avec les autres », « Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres », « la sensibilité : soi et les autres ».

- Comprendre que l'aspiration personnelle à la liberté suppose de reconnaître celle d'autrui.
- Comprendre que deux valeurs de la République, la liberté et l'égalité, peuvent entrer en tension.

Connaissances

- La notion de laïcité (liberté de conscience et égalité des citoyens).
- Identifier les grandes étapes du parcours d'une loi dans la République française.

Compétences

- Comprendre les enjeux de la laïcité à partir de débats récents permettant d'aborder ce principe républicain comme une recherche d'équilibre entre des droits garantis par la République (liberté de conscience, liberté de culte) et la neutralité de l'État (égalité de tous les citoyens).
- Exprimer des points de vue argumentés à partir de questionnements, de supports variés et les confronter avec ceux des autres.
- Faire le lien entre les valeurs et principes de la République française et le règlement intérieur, la vie de l'établissement.



Supports et partenariats

- Dossiers documentaires constitués par l'enseignant sur l'affaire de la crèche Baby-Loup et la loi de 2015.
- Texte de la « [proposition de loi visant à étendre l'obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité](#) ».

Description de la séquence

Séquence de 7 à 8 heures, en classe, pendant laquelle les élèves alternent groupe classe, travail en groupe et débats.

Premier temps de travail (1 heure) : Tâche complexe sur la laïcité à l'École

La consigne de travail : « un correspondant anglais arrive dans votre collège. Surpris, il constate qu'aucun élève ne porte de symboles religieux. Vous lui expliquez pourquoi ».

Ce travail s'appuie sur un dossier documentaire qui permet aux élèves constitués en groupes de définir ce qu'est la laïcité et de comprendre son élaboration en France, en particulier dans le système éducatif.

Le meilleur texte sera désigné par un vote à partir de critères co-construits par l'enseignant et la classe. Il sera lu par un élève et un enregistrement audio de cette lecture sera fait en vue d'une diffusion sur le blog du collège (attention aux autorisations des responsables légaux).

Un travail en lien avec le professeur de Français et/ou d'Anglais enrichira l'activité pour les élèves.

Proposition d'étayage : pour aider à la rédaction dans certains groupes, une carte mentale ou un tableau de synthèse peut être donné indiquant soit le plan (définition de la laïcité, histoire de la notion dans le droit français, intérêt pour notre société) soit les mots-clés à utiliser : laïcité, neutralité, religions, principe de la République, Constitution, 1881, 1905, 2004, services publics, liberté de conscience, égalité devant la loi.



Deuxième temps de travail (4 heures) : Débat réglé à partir d'un problème concret – « l'affaire de la crèche Baby-Loup »

Le document **d'accroche** est une vidéo de journal télévisé qui présente le problème initial sans dévoiler la suite de l'affaire. Un premier débat permet de lever les **représentations** des élèves dans la liberté d'expression et le respect à la fois de la loi (interdiction de propos discriminatoires) et de l'opinion de chacun.

Les élèves tirent alors au sort la position qu'ils adopteront dans le débat (**décentrage**) : pour le licenciement, pour le licenciement uniquement dans ce cas précis, contre le licenciement, contre le licenciement uniquement dans ce cas précis. La consigne précise que les argumentaires doivent s'appuyer sur la notion de laïcité et son application dans les entreprises privées, ici le cas particulier d'une crèche.

Commence alors la **préparation au débat réglé** qui se fait par un dossier documentaire spécifique à chaque position, constitué à partir d'extraits d'articles de presse (éducation aux médias et à l'information). Les informations ne mentionneront pas la décision finale de la Cour d'appel de Paris.

Proposition d'étayage : les différents dossiers peuvent faire l'objet de paliers de difficulté et on désignera alors les élèves en fonction des compétences à travailler ou on leur permettra de choisir, selon les démarches pédagogiques élaborées par l'enseignant.

Lors du débat réglé, l'enseignant veillera au respect des règles de l'échange, à la recevabilité des arguments. Un rapporteur remplira un tableau regroupant les arguments des différents intervenants.

Le bilan réflexif doit permettre de se détacher de la polémique sur le port du voile et porter sur **l'application de la laïcité** dans les crèches, les associations et les entreprises en général.

Appréhension de la décision finale et **bilan réflexif** : Il s'agit ici de montrer comment le système judiciaire fonctionne et atteint une décision (Prud'hommes, Cour de cassation, Cour d'appel). Le pragmatisme de la décision finale et ses motifs seront soulignés. Surtout, c'est la notion même de **laïcité** qui sort enrichie car les élèves ont pu concrètement observer qu'elle résulte de débats plus ou moins vifs et qu'elle est une **construction** visant un consensus, le vivre-ensemble, et non une vérité transcendante.

Conclusion et ouverture sur la [proposition de loi « visant à étendre l'obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité »](#) adoptée par les députés en mai 2015 mais encore en cours d'examen par le Parlement.



Troisième temps de travail (2 heures) : Tâche complexe sur la Charte de la laïcité

La consigne de travail : « Comme vous constatez que les autres élèves ne connaissent pas ou ne comprennent pas la Charte de la laïcité dans votre établissement, vous décidez d'illustrer par une affiche réalisée en groupe un article de la Charte que vous avez choisi, afin de leur expliquer son contenu ».

Les outils numériques peuvent ici être mobilisés : capture d'image, enrichissement de contenu, réalité augmentée..., tout comme les compétences spécifiques aux arts visuels.

Une consigne exigeant l'illustration de l'affiche par des images libres de droits trouvées sur Internet permettra également d'initier les élèves à pratiquer une recherche avancée à l'aide des outils d'un moteur de recherche.

Un travail en lien avec le professeur d'Arts plastiques et/ou d'un professeur documentaliste prend ici toute sa pertinence.

Modalités d'évaluation

En plus des compétences propres à l'EMC citées précédemment, les domaines de compétences du Socle commun suivants seront évalués par l'élève et/ou les autres élèves en parallèle de l'enseignant selon 4 degrés : objectifs d'apprentissage non atteints, objectifs d'apprentissage partiellement atteints, objectifs d'apprentissage atteints, objectifs d'apprentissage dépassés.

Domaine 1 : Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit.

Domaine 3 : Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres ; la règle et le droit.

Ressources pour aller plus loin

- [Site portail du réseau Canopé « Les valeurs de la République », Éduquer à la laïcité](#)
- Laurence Loeffel, Françoise Martinetti, *Les valeurs de la République*, Paris, Canopé, Collection « Éclairer », 2015.
- Jean Baubérot, « La laïcité », in Vincent Duclert et Christophe Prochasson (dir.), *Dictionnaire critique de la République*, Paris, Flammarion, 2002, rééd. 2007, p. 202-208.
- [Le site de l'observatoire de la laïcité](#)



Exemple de mise en œuvre au cycle 4 (5^e-4^e) – Connaître et faire connaître les grandes déclarations des droits

Référence au programme

Domaines travaillés : « Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres », en lien avec les autres domaines : « Le jugement : penser par soi-même et avec les autres », « L'engagement : agir individuellement et collectivement ».

- Définir les principaux éléments des grandes déclarations des droits de l'homme.
- Reconnaître les grandes caractéristiques d'un État démocratique.

Compétences

- Reformuler les principaux éléments des grandes déclarations des droits de l'homme pour se les approprier.
- Comprendre la relation entre l'engagement des citoyens dans la cité et l'engagement des élèves dans l'établissement.

Supports

- [Les textes des grandes déclarations des droits de l'homme](#)
- Éventuellement, reformulations simplifiées par l'enseignant de certains articles.
- Outils numériques de capture et montage : image, vidéo et son.



Description de la séquence

Séquence de 6 à 7 heures, en classe et en salle informatique, pendant laquelle les élèves alternent groupe classe et binômes.

Premier temps de travail (2 heures)

Les élèves doivent constituer un binôme et choisir une des grandes déclarations des droits de l'homme.

La consigne de travail : « Vous êtes conseillers aux droits de l'homme et le Haut-Commissariat des Droits de l'Homme des Nations Unies fait appel à vous pour que vous expliquiez (le texte choisi) au gouvernement d'un pays qui ne l'applique pas encore. Présentez-le à l'aide d'un diaporama. Vous citerez les principaux éléments qui le composent et expliquerez son importance ».

La recherche se fera en salle informatique (ou à l'aide d'équipements informatiques individuels mobile) et au CDI.

Proposition d'étayage : un tableau listant les différents textes choisis, les principaux mots-clés pour guider le travail et deux ou trois sites essentiels à chaque fois sera communiqué aux élèves.

Deuxième temps de travail (1 à 2 heures)

Reprise centrée sur la méthodologie et les enjeux de la recherche documentaire en classe entière dans le cadre d'une **éducation aux médias** : citation des sources, critique d'interprétation, de sincérité, d'exactitude.

Un prolongement peut alors être envisagé sur le thème des droits de l'homme et de l'usage d'internet dans la vie sociale et politique.

Troisième temps de travail (3 heures)

Réalisation du **diaporama** en salle informatique (ou à l'aide d'équipements informatiques individuels mobiles) en binômes.

Passage des binômes à l'oral. La méthodologie de l'oral permettra aux élèves de se préparer à l'examen oral de fin de cycle 4.

Variante ou approfondissement : après avoir souligné le manque de connaissance de ces textes fondamentaux dans la société (projection d'un micro-trottoir sur les droits de l'homme) et le manque de ressources vidéos disponibles sur internet, création d'une chaîne youtube « les droits de l'homme expliqués » et montage des diaporamas réalisés sous forme de **mini-vidéos commentées** par les élèves.



Modalités d'évaluation

Voici une sélection de compétences issues du nouveau Socle commun pouvant faire l'objet d'une évaluation lors de la séquence proposée. L'évaluation peut prendre la forme d'une auto-évaluation ou d'une co-évaluation à partir de critères de réussite co-construits avec les élèves.

Domaine 1 : Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit.

Domaine 2 : Coopération et réalisation de projets ; Outils numériques pour échanger et communiquer.

Domaine 3 : Expression de la sensibilité et des opinions ; Respect des autres ; La règle et le droit ; Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative.

Ressources pour aller plus loin

[Le site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme](#)

[Le site de la Ligue des Droits de l'Homme](#)

[Le site de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme](#) (Mouvement Mondial pour les Droits Humains)

[Le site de l'association Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme](#)